

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO I

FURTO • ROUBO • EXTORSÃO • LATROCÍNIO • ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA 2026

MATRIZ PATRIMONIAL



DIREITO PENAL • AULA 09 | 4 QUESTÕES REAIS CEBRASPE | ZERO AUTORAL

CFO PMAL 2026 | DIA 12 | 3ª AULA DO DIA

MATRIZ PATRIMONIAL: SUBTRACAO, COAÇÃO E RESULTADO

MAPA DA AULA

Crimes contra o patrimônio I

O melhor atalho e perguntar como o agente consegue o patrimônio: apenas subtrai? usa violência para tomar? precisa que a vítima aja? ha resultado morte? A partir dessas quatro perguntas, a classificação fica muito mais segura.

ATENCAO MAXIMA | ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA 2026

A Lei 15.397/2026 alterou pontos centrais dos crimes patrimoniais. Para a prova atual, memorize: furto simples = 1 a 6 anos; furto em repouso noturno = aumento de metade; roubo simples = 6 a 10 anos; latrocínio com morte = 24 a 30 anos. Apostilas antigas podem trazer numeros anteriores.

Matriz patrimonial: descubra o crime pela dinamica da conduta

CRIME	NUCLEO	VIOLENCIA/AMEACA	CONDUTA DA VITIMA
FURTO	Subtrair coisa alheia movel.	Nao integra o tipo basico.	Dispensavel.
ROUBO	Subtrair mediante violência, grave ameaca ou reducao da resistencia.	Essencial ao roubo.	Colaboracao não e requisito: o agente toma.
EXTORSÃO	Constranger para obter vantagem economica indevida.	Violencia ou grave ameaca.	A colaboração/acao/omissao da vítima e necessaria.
LATROCÍNIO	Roubo com resultado morte.	Violencia patrimonial produz morte.	A obtenção do bem não precisa se consumir se a morte se consumou.

Furto: o essencial que gera ponto

CONSUMACAO Pela teoria da amotio, consuma-se com a inversao da posse, ainda que breve e seguida de recuperacao.	ENERGIA Energia elétrica ou outra com valor economico e equiparada a coisa movel para fins de furto.
PRIVILEGIADO Primariedade + pequeno valor permitem resposta penal privilegiada nos termos do §2º.	REPOUSO NOTURNO Em 2026, a causa de aumento do §1º e de metade. Pelo Tema 1087/STJ, não incide no furto qualificado.
QUALIFICADO Rompimento de obstaculo, abuso de confianca, fraude, escalada, destreza, chave falsa, concurso de pessoas etc.	ELETRÔNICOS/ARMA A lei atual agravou especificamente furto de celular/computador/dispositivo semelhante e de arma de fogo.

Roubo, extorsão e latrocínio: tres chaves

MOMENTO

Roubo próprio x impróprio

No impróprio, a violência/grave ameaça vem logo depois da subtração para assegurar impunidade ou detenção da coisa.

COLABORACAO

Extorsao

A colaboração da vítima é indispensável. A Súmula 96/STJ: consuma-se independentemente da obtenção da vantagem econômica.

PEGADINHA CLASSICA | Latrocinio: morte consumada + subtração frustrada

A Súmula 610/STF considera consumado o latrocínio quando a morte se consuma, ainda que a subtração não se realize. É crime contra o patrimônio e não vai ao Tribunal do Juri.

QUESTÕES

MODO PROVA - RESOLVA SEM VER O GABARITO

As respostas foram deliberadamente deslocadas para depois da página de bloqueio. Resolva primeiro; so entao avance.

QUESTÃO 01

CEBRASPE | STJ | 2024 | Q3104281

Em relacao aos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item subsecutivo. Considere que um cidadao penalmente imputavel, ao longo de varios meses, tenha desviado energia elétrica de sua fonte natural, por meio de ligacao clandestina, em prejuizo a concessionaria pública. Nessa situação, o agente praticou o crime de furto simples, em razao da equiparacao da energia elétrica a coisa alheia movel.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 02

CEBRASPE | MPE-CE | 2025 | Q3306767

O dano a determinado patrimônio, quando praticado exclusivamente para o furto de outro bem, pode ser integrado ao crime de furto na forma de qualificadora, sendo impropria a imputacao de crime de dano em concurso com o de furto.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 03

CEBRASPE | MPCE | ANALISTA - DIREITO | 2025 | Q3765482

Considera-se consumado o crime de latrocínio quando o agente, ao buscar subtrair o bem, mata a vítima sem, todavia, levar o bem que queria obter.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 04

CEBRASPE | TRF6 | 2025 | Q3170612

Os crimes de concussão e de extorsão tem similitudes, contudo, enquanto a concussão se caracteriza pela exigencia de vantagem indevida por funcionario público sem o uso de violência ou ameaça, a extorsão envolve coação.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO



PARE AQUI

NÃO AVANCE PARA O GABARITO AINDA

Marque todas as questões primeiro.

Justifique mentalmente cada item.

So depois vire a página para conferir.

GABARITO SOMENTE NA PROXIMA PÁGINA

CORREÇÃO

GABARITO COMENTADO

Agora confira. Em cada comentário, foque no ponto decisivo da banca e na regra de prova.

QUESTÃO 01 - GABARITO: CERTO

CERTO. O Código Penal equipara energia elétrica ou outra energia com valor econômico a coisa móvel para fins de furto. A atualização de 2026 alterou penas, mas não eliminou essa equiparação.

QUESTÃO 02 - GABARITO: CERTO

CERTO. Quando o dano/rompimento de obstáculo e meio funcional para a subtração, ele pode integrar o furto qualificado, evitando dupla punição pelo mesmo desvalor instrumental.

QUESTÃO 03 - GABARITO: CERTO

CERTO. É a regra consolidada na Súmula 610 do STF: morte consumada no contexto do roubo basta para latrocínio consumado, ainda que a subtração patrimonial não se complete. Em 2026, a pena da forma com morte passou a 24 a 30 anos.

QUESTÃO 04 - GABARITO: CERTO

CERTO. Na extorsão, o constrangimento mediante violência ou grave ameaça integra o tipo. O ponto de prova aqui é separar a exigência funcional da concussão da coação típica da extorsão.

FECHAMENTO

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

FURTO = subtração sem violência/grave ameaça típica.

2026 = furto simples 1-6; repouso noturno + 1/2; roubo simples 6-10; latrocínio com morte 24-30.

ROUBO = subtração + violência/ameaça/redução da resistência.

EXTORSÃO = colaboração da vítima indispensável; crime formal (Súmula 96/STJ).

LATROCÍNIO = morte consumada basta mesmo sem consumação da subtração (Súmula 610/STF).

RASTREABILIDADE E FONTES

- Código Penal, arts. 155 a 159 - texto compilado oficial.
- Lei 15.397/2026 - alterações de penas e causas de aumento nos crimes patrimoniais.
- STF, Súmula 610; STJ, Súmula 96 e Tema Repetitivo 1087.
- CEBRASPE: STJ 2024 (Q3104281), MPE-CE 2025 (Q3306767), MPCE 2025 (Q3765482) e TRF6 2025 (Q3170612).

DIA 12 | AULA 03 CONCLUÍDA